

1500556-66.2021.8.26.0106

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Extorsão

Magistrado: BRENO COLA ALTOÉ

Comarca: Caieiras

Foro: Foro de Caieiras

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 03/03/2022

... (RT 804/624) e "Em delitos de furto e roubo é manifesta a relevância probatória da palavra da vítima, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa e reconhece, com igual firmeza, o meliante" (JUTACRIM 86/226.).

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL - Roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, restrição da liberdade das vítimas e concurso de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Caieiras

Foro de Caieiras

1ª Vara

Avenida Dr. Armando Pinto, 360, Caieiras-SP - cep 07700-175

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500556-66.2021.8.26.0106 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500556-66.2021.8.26.0106

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Extorsão

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial - 2208310/2021 - DEL.POL.CAIEIRAS, 13936279
- DEL.POL.CAIEIRAS

Autor:

Justiça Pública

Averiguado e Réu:

AUTOR 1 - DESCONHECIDO e outros

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). BRENO COLA ALTOÉ

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, por seu(sua) representante que oficia perante este Juízo, aforou a presente AÇÃO PENAL PÚBLICA, na qual denuncia CARLOS HENRIQUE AMORIM DE MATOS, como incurso(s) na prática do(s) delito(s) tipificado(s) no artigo 158, parágrafo 1º, do Código Penal, porque no dia 21 de julho de 2021, às 11h54min, na Rua Raimundo dos Reis, na via pública, altura do número 276, Vila dos Pinheiros, nesta comarca de Caieiras, constrangeu a vítima Antony Robertson Moura de Vasconcelos, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, e com o intuito e obter para si ou para outrem vantagem econômica indevida, a realizar transação comercial inexistente em máquina de cartão de crédito, no valor de R\$ 2.050,00, mediante uso de senha. Segundo consta na denúncia, o acusado CARLOS utiliza o automóvel VW/Gol, de placas

placa DVD8753, cor vermelha, de propriedade de sua companheira, para realizar a venda de tintas pelas ruas.

No dia dos fatos, CARLOS estava na região da residência da vítima Antony e o abordou oferecendo as tintas para aquisição. Ante a recusa de Antony em comprar o produto, CARLOS ergueu a camiseta e mostrou uma arma de fogo, grave ameaça mediante a qual constrangeu Antony a inserir seu cartão na máquina e digitar a senha, ao que este prontamente atendeu. Logo após o ocorrido Antony verificou que o valor debitado em seu cartão foi o total de R\$ 2.050,00 (dois mil e cinquenta reais). Diligências policiais lograram identificar a propriedade do veículo utilizado no momento do crime, registrado em nome de Cynthia Mayara Cristina da Silva, possibilitando a identificação do seu companheiro CARLOS HENRIQUE AMORIM DE MATOS. Instada a realizar o reconhecimento, a vítima Antony de imediato reconheceu CARLOS como sendo o sujeito que, no contexto da venda da lata de tinta, o constrangeu, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, a efetuar a transação no valor de R\$ 2.050,00.

Consta por fim que, na posse de mandado de prisão temporária e de busca e apreensão regularmente expedidos, as forças de segurança lograram capturar o acusado; no local também apreenderem uma lata de tinta de 18 litros da marca Suvnil e o veículo VW Gol, de placas DVD-8753.

Foi decretada a prisão temporária, sendo cumprida em 18/08/2021.

Oferecida a denúncia (fls. 04/06), foi ela recebida em 20 de agosto de 2021 e decretada a prisão preventiva do acusado.

O réu foi citado (fls. 193) e apresentou sua resposta à acusação (fls. 127/133). Na fase instrutória, foram ouvidas a vítima e três testemunhas e procedeu-se ao interrogatório do Réu.

Encerrada a instrução, as partes apresentaram alegações finais.

O Ministério Público pediu a procedência da denúncia nos exatos termos em que formulada.

A Defesa, por sua vez, pediu a absolvição do acusado, apontando a fragilidade de provas; subsidiariamente, desclassificação para estelionato ou a aplicação da pena mínima e os benefícios penais cabíveis.

Foi requerida a liberação do veículo apreendido (fls. 265/266 e 269/272), tendo o Ministério Público se manifestado favoravelmente (fl. 274).

É o relatório. DECIDO.

O feito encontra-se em ordem. Não há preliminares a dirimir. Presentes os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, bem como as condições da ação e os pressupostos processuais. Portanto, pertinente a análise do mérito da causa.

Cuida-se de ação penal pública, na qual a acusação imputa a prática de fato tipificado no artigo 158, parágrafo 1º, do Código Penal.

Passo a análise da prova oral produzida.

A vítima ANTONY disse que estava em casa, o pai estava na frente. Segundo seu pai, ele estava vendendo tinta. Eram dois, estava com arma na cintura, mandou passar na maquininha, mas o cartão não tinha limite, então teve que passar a senha. Depois foi até o banco tentar cancelar a compra. Era o réu e mais um indivíduo que estava vendendo tintas. O pai chamou, mas disse que não queria, o rapaz desceu do carro, levantou um pouco a camiseta e mostrou a arma. Foi a pessoa que reconheceu na delegacia, era um gol vermelho. Ele disse para passar o cartão na maquininha, então passou porque se sentiu ameaçado. Ele entregou a maquininha para passar o cartão e a senha. Foi R\$2.050,00. O valor foi aprovado, está processando o banco por causa disso, sujou o nome, era cartão de crédito. Tinha consciência de que estava passando o valor sem comprar nada. O pai estava do lado naquele momento, ficaram agitados na hora, o pai foi embora e o ofendido foi ao banco. O réu ingressou no mesmo carro para ir embora, um gol vermelho, na época um colega conseguiu a placa, ele tem um lava rápido lá, viu a movimentação e pediu a um colega que trabalha no trânsito, um foi passando para o outro até achar a placa. No banco, a pessoa disse para ir até a delegacia, se tivessem ressarcido não teria ido até a delegacia. Na delegacia também acharam a placa. Na delegacia foi a vítima e o pai fazer o reconhecimento, tinham três pessoas e identificou o réu entre elas.

Esclareceu que estava dentro da residência e o pai do lado de fora. Estava com o cartão na mão. Não tinha interesse em comprar tinta. Ele perguntou se era crédito. A arma ficou na cintura só, só visualizou ela, não apontou. Um era mais baixo e o outro era alto. O galão de tinta ficou lá. Ele deixou o galão lá e fez tudo isso. A mesma pessoa fez tudo, mas tinha outro rapaz com ele, dirigindo o carro. Quem passou o cartão não era o mesmo que estava dirigindo.

A testemunha CÍCERO, policial civil, disse que foi só no apoio, a investigação foi feita pelo Rodolfo. No dia foram com mandado de prisão, só prestou apoio para abordar e levar até a delegacia. Não sabe pelo que foi expedido o mandado de prisão, o Rodolfo pediu apoio no dia para ir até o local e conduzi-lo até a delegacia, o que foi feito. Não teve resistência nem aconteceu nada na abordagem, ele foi por bem. Foram até ele, após pesquisas chegaram até ele, ligaram para ele e ele foi se apresentar.

A testemunha RODOLFO, policial civil, disse que iniciou a investigação após conhecimento o fato. Colhendo informações de campo conseguiram fazer levantamento da placa do veículo, a vítima informou que após grave ameaça foi obrigada a inserir o cartão de débito, o réu estava oferecendo latas de tintas. Conseguiram encontrar a proprietária do veículo, que era esposa do réu. Compreenderam que ela não tinha relação com ele, eram casados. Após encontrar fotos do réu em redes sociais dela, apresentaram à vítima, que o reconheceu. No apartamento encontraram a genitora, que disse que ele não morava mais ali, então ela ligou para ele informando a presença da polícia, então depois de 1h ele chegou lá. Não resistiu à prisão. Disse que esteve realmente em Caieiras, que vendia tinta, mas que não estava armado, nem praticava grave ameaça, e sim colocava outros valores na máquina.

A testemunha Ricardo José Machado disse que conhece o Carlos desde o ano 2000 provavelmente. Ele trabalha com vendas de produtos em geral. Ele é filho único e ajuda na casa.

Em sede policial, o acusado CARLOS havia admitido ter cobrado de forma propositada o valor de R\$ 2.050,00 da vítima Antony, quando o correto seria R\$ 50,00, e afirmou que a máquina era de propriedade de seu amigo Marcelo e posteriormente recebeu metade desse valor. Negou a ameaça exercida com arma de fogo e alegou que estava dirigindo o carro, não sendo quem passou cartão, e sim a pessoa de nome Marcelo que cobrou o valor da vítima (fls. 34/35).

Interrogado em juízo, negou os fatos. Disse que trabalhava com vendas, mas os fatos não aconteceram como a vítima disse. Realmente vendeu, mas não foi quem passou a máquina, pois estava apenas dirigindo, já que era da esposa o carro, e quem estava passando a máquina era essa outra pessoa. Só dirigia o carro e descarregava.

Afirmou que essa pessoa era um ajudante, ele ficava ao lado para fazer a cobrança, o nome dele era Marcelo, não sabe o sobrenome, ele é branco, de cor parecida, cabelo arrepiado. Não tinha ciência do que aconteceu, quando a mãe ligou estava levando a esposa para trabalhar quando a polícia chegou lá. Quando chegou a polícia já estava lá com mandado de busca e apreensão e não tinha encontrado nada na casa dela. Pediram para ir até a casa dele e permitiu, mas não estava com a chave, estava com a esposa, ligou para ela no viva voz e ela falou que estava com a chave, então permitiu que os policiais entrassem a força na casa, mas eles não quiseram. Então, mostraram o mandado de prisão e o levaram até a delegacia e explicaram o que estava acontecendo.

Esclareceu que os ajudantes eram encontrados no lugar onde carregava e comprava as tintas. Se organizavam pelo celular, whatsapp, mandavam a localização e carregavam os carros para ir trabalhar, direto do fabricante. No momento era tinta, mas também trabalhava com ovo e travesseiro. Variavam os ajudantes, às vezes trocavam e às vezes ia sozinho. A venda depende do bairro, se for movimentado aborda as pessoas na rua, se for mais tranquilo bate nas portas. O Antony desceu querendo comprar a tinta. Não tem informações sobre o Marcelo ele, só sabe que mora perto num bairro de chácara. A maquininha era dele.

Pois bem.

A materialidade de delitiva resultou provada pelo Boletim de ocorrência (fls. 10/11), Relatório de investigação (fls. 12/23) e extrato de pagamento por cartão de crédito (fls. 20/21), bem como pela prova oral colhida, as quais demonstram que os

agentes obtiveram para si uma vantagem econômica no valor de R\$2.050,00, em prejuízo da vítima Antony, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo.

O acusado utilizou uma arma de fogo, como se infere do seguro relato prestado pela vítima, sendo o que basta para o reconhecimento da referida causa de aumento de pena, não sendo necessária a apreensão da arma.

Por sua vez, a autoria é certa e as provas dos autos demonstram que ela recai, com efeito, sobre o acusado, que agiu em concurso com terceiro não identificado, apenas conhecido como Marcelo.

A discussão nos autos diz respeito a coautoria ou participação do acusado Carlos, tendo a defesa sustentado, em verdade, a ocorrência de cooperação dolosamente distinta (art. 29, §2º, do Código Penal) ao afirmar que o acusado apenas dirigia o carro, sendo Marcelo quem realizou a cobrança, e que não tinha ciência da arma de fogo portada por Marcelo ou da grave ameaça empregada.

Por esse motivo, requereu, subsidiariamente, a desclassificação para estelionato.

Contudo, a versão apresentada pela defesa restou isolada nos autos.

Com efeito, a vítima o reconheceu o réu sem sombra de dúvidas como quem a ameaçou e disse que o outro indivíduo ficou o tempo todo dentro do carro, sem ter visto ele.

Primeiro, na fase policial, fez o reconhecimento por foto, depois fez o reconhecimento formal na delegacia, com outras pessoas junto. E, em juízo, confirmou o reconhecimento.

O reconhecimento fotográfico serve como prova apenas inicial e deve ser ratificado por reconhecimento pessoal assim que isto se torne possível, o que foi feito no caso em análise, tendo o relato da vítima se mostrado assertivo, sem demonstrar dúvida.

É cediço que a palavra da vítima, principalmente nos crimes contra o patrimônio, é de suma importância para a identificação de seus autores, sobretudo quando coerentes e concordantes com as demais provas, visto que não há razão para que uma pessoa aponte outra como autora de um delito se não for a legítima vontade de vê-la responder por seus atos, mormente quando não há nenhuma relação anterior entre elas.

Aliás, sobre o tema, decidem nossos Tribunais que: "Prova - palavra da vítima e reconhecimento do réu na delegacia ou em juízo - suficiência para o esclarecimento do delito e para embasar a condenação, mormente quando a narrativa do iter criminis é retilínea e se coaduna com as demais provas colhidas nos autos" (RT 804/624) e "Em delitos de furto e roubo é manifesta a relevância probatória da palavra da vítima, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa e reconhece, com igual firmeza, o meliante" (JUTACRIM 86/226.).

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL - Roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, restrição da liberdade das vítimas e concurso de agentes, corrupção de menores e extorsão qualificada (Art. 157, § 2º, inciso II e V, § 2º-A, inciso I (duas vezes), art. 158, §§ 1º e 3º, todos do Código Penal e art. 244-B "caput", da Lei 8.069/90, c.c. art. 70, "caput", do Código Penal). Sentença Condenatória. Pretensão à absolvição. Impossibilidade. Materialidade e autoria delitivas sobejamente comprovadas.

Credibilidade dos relatos da vítima e dos policiais civis. Condenação mantida.

Dosimetria. Fixação da pena-base acima do mínimo legal. Réu que ostenta maus antecedentes. Causas de aumento devidamente constatadas e confirmadas pela vítima.

Dosimetria correta. Regime fechado mantido. Recurso não provido (TJSP; Apelação Criminal 1535373-04.2019.8.26.0050; Relator (a): Freddy Lourenço Ruiz Costa; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 11/02/2022; Data de Registro: 11/02/2022)

ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES - Recurso defensivo não acolhido - Prova oral suficiente - Responsabilidade criminal diante do relato da vítima e das palavras das testemunhas de acusação - Violência física empregada para a subtração da coisa - Roubo tipificado - Condenação mantida - Dosimetria - Pena fixada com moderação e bem justificada - Réus primários e que agiram com dolo normal para a espécie - Regime semiaberto suficiente - Recurso parcialmente provido. (TJSP;

Apelação Criminal 1501092-13.2020.8.26.0559; Relator (a): André Carvalho e Silva de Almeida; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Criminal; Foro de São José do Rio Preto - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 29/01/2022; Data de Registro: 29/01/2022)

Assim, a versão apresentada pelo acusado, negando a autoria dos fatos, restou isolada frente às demais provas dos autos.

O dolo está devidamente comprovado, pois ficou evidenciado que o acusado era sabedor e tencionava o comportamento proibido que cometia. A prova dos autos demonstra que o acusado, deliberadamente, constrangeu a vítima Antony, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, a realizar transação comercial inexistente em máquina de cartão de crédito, no valor de R\$ 2.050,00, mediante uso de senha.

Presente a tipicidade, tanto objetiva como subjetiva, tanto formal como material, há indício para o conhecimento da ilicitude e culpabilidade do comportamento do acusado, o que se confirma na medida em que não foram alegadas teses excludentes destes elementos do conceito analítico de crime.

Portanto, tendo o acusado CARLOS HENRIQUE AMORIM DE MATOS constrangido a vítima Antony, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, e com o intuito de obter para si indevida vantagem econômica, a realizar transação comercial inexistente em máquina de cartão de crédito, em 21 de julho de 2021, praticou o fato tipificado no artigo 158, parágrafo 1º, do Código Penal.

Se a condenação é certa, passo à dosimetria da pena a ser aplicada.

Atento às circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, considerando que o réu é primário e que o prejuízo suportado pela vítima não se mostra excessivo ou destoante em crimes desta espécie, fixo a pena base no mínimo legal de 04 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Na segunda fase, não há agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase, aplico a causa de aumento do §1º do art. 158 do Código Penal e exaspero a pena em um terço, resultando 05 anos e 04 meses de reclusão e 13 dias-multa.

O regime inicial será o semiaberto em razão da quantidade de pena aplicada, de acordo com o art. 33, §2º, "b", do Código Penal e em respeito ao enunciado nº 440 da súmula de jurisprudência do C. STJ (Fixada a pena-base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito).

Em razão da quantidade de pena aplicada, não é cabível a substituição por pena restritiva de direitos ou sua suspensão condicional.

E não há detração a ser aplicada, em razão do tempo de prisão provisória ser inferior ao necessário para a progressão de regime (desde 18/08/2021).

Ante o exposto, resolvo o mérito da ação penal e JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva contida na denúncia para CONDENAR o acusado CARLOS HENRIQUE AMORIM DE MATOS, por ter praticado fato tipificado no artigo 158, parágrafo 1º, do Código Penal, a 05 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 13 dias-multa, calculados no mínimo legal.

Embora preso durante a instrução por este processo, o acusado tem o direito ao cumprimento da pena privativa de liberdade no regime menos rigoroso que o fechado.

O acusado é primário, a instrução processual foi encerrada sem indevidas interferências do réu, que também tem endereço conhecido, pelo que não verifico a necessidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou garantia de aplicação da Lei Penal. Por esses motivos, deve ser reconhecido o direito de o acusado recorrer em liberdade.

Diante do exposto, REVOGO a prisão preventiva de Carlos e defiro a liberdade provisória cumulada com medidas cautelares previstas no artigo 319, incisos I, III e IV, do Código de Processo Penal, com fundamento no art. 321 do CPP, de modo a prevenir o envolvimento do réu em novas infrações penais e a resguardar a integridade das vítimas, A) comparecimento mensal em juízo para informar e justificar suas atividades (art. 319, I, do CPP); B) Proibição de acessar e frequentar os endereços das vítimas (art. 319, II, do CPP); C) proibição de manter

contato e de se aproximar das vítimas devendo deles guardar distância mínima de 100 metros (art. 319, III, do CPP).

Expeça-se, de imediato, alvará de soltura clausulado.

Comunique(m)-se ao(à)(s) ofendido(a)(s) a presente sentença, na forma do art. 201, § 2º do Código de Processo Penal.

Condene o(a) sentenciado(a) também ao pagamento das custas e despesas processuais.

Tendo em vista que o veículo apreendido (fls. 31 e 32) não está sujeito a perda, de acordo com o art. 91 do Código Penal, e tendo o Ministério Público concordado, defiro a restituição ao proprietário, mediante apresentação de documento comprobatório da propriedade do veículo.

Após o trânsito em julgado:

Comunique-se à Justiça Eleitoral a presente condenação, para fins do art. 15, inciso III da Constituição da República e art. 71, § 2º do Código Eleitoral;

Expeça-se a guia de recolhimento definitiva, remetendo-a ao Juízo competente, observando-se em tudo o Comunicado CG 1182/2017;

Lance-se o nome do sentenciado no rol do IRGD;

Ofícios de praxe;

Publique-se. Intimem-se.

Caieiras, 03 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA